

TERMINI DI UTILIZZO DI LUMO

Condizioni d'uso dell'assistente digitale per gli ospiti (Guest)

1. Questi Termini e chi fornisce il servizio

1.1. I presenti Termini regolano l'uso di Lumo, l'assistente digitale automatizzato messo a disposizione degli ospiti di una struttura mediante il widget installato sul sito della struttura, raggiungibile anche tramite QR code o collegamento diretto. Lumo è fornito tramite la piattaforma NextSphere, gestita da Attar Samir, Via Guglielmo Ciardi 38, 30174 Mestre (VE), email info@nextsphere.it, PEC nextsphere@pec.it ("NextSphere"). L'utente finale è indicato come "Ospite".

1.2. L'accesso alla conversazione avviene tramite il pulsante "Inizia": premendolo, l'Ospite dichiara di aver preso visione dei presenti Termini e dei documenti informativi resi disponibili nella schermata di accesso.

2. Cos'è Lumo (e cosa non è)

2.1. Lumo è un assistente informativo automatizzato: aiuta a trovare informazioni sulla struttura, sul soggiorno, sulle regole della casa, sui servizi e sul territorio.

2.2. Lumo non è: una persona o un servizio di reception; un canale per prenotazioni, pagamenti o check-in (per queste richieste rinvia ai contatti diretti della struttura); un servizio di emergenza; una fonte di consulenza professionale (legale, medica, fiscale o di altro tipo).

3. Ruolo della struttura e di NextSphere

3.1. Lumo è messo a disposizione dell'Ospite dalla struttura che lo ospita, nell'ambito del loro rapporto. La struttura resta l'unica responsabile del soggiorno, dei servizi offerti, delle regole della casa e delle informazioni che la riguardano.

3.2. NextSphere fornisce la piattaforma tecnologica: non gestisce la struttura, non fornisce assistenza diretta agli ospiti e non interviene nel rapporto tra Ospite e struttura.

4. Gratuità e assenza di contratto commerciale

4.1. L'uso di Lumo è gratuito per l'Ospite e non comporta la conclusione di alcun contratto commerciale con NextSphere.

5. Sistema automatizzato e intelligenza artificiale

5.1. L'Ospite interagisce con un sistema automatizzato basato anche su modelli di intelligenza artificiale, non con una persona: l'interfaccia lo segnala espressamente all'avvio della conversazione, in conformità all'art. 50 del Regolamento (UE) 2024/1689.

5.2. Le risposte sono generate automaticamente e possono risultare errate, incomplete, non aggiornate o non pertinenti, in particolare per richieste ambigue,

fuori tema o non coperte dalle informazioni della struttura; possono verificarsi anche risposte plausibili, ma non corrette (cosiddette “allucinazioni”). Il funzionamento e i limiti del sistema sono descritti nell’Informativa AI e Limitazioni (www.nextsphere.it/legale).

6. Verifica delle informazioni

Per ogni informazione rilevante (accesso all’alloggio, orari, regole, servizi, situazioni che richiedono conferma) l’Ospite è invitato a verificare direttamente con la struttura. L’Ospite non deve fare affidamento esclusivo su Lumo per decisioni importanti, urgenti o potenzialmente rischiose.

7. Informazioni su servizi esterni

Le informazioni su trasporti, ristoranti, attività e altri servizi terzi sono indicative e possono cambiare (orari, prezzi, disponibilità, chiusure). Salvo diversa indicazione, i suggerimenti non costituiscono sponsorizzazione, partnership o raccomandazione: l’Ospite è invitato a verificare presso il soggetto interessato o fonti ufficiali.

8. Emergenze

Lumo non è un canale di emergenza. In caso di pericolo, emergenza sanitaria, incendio, fuga di gas o altra situazione urgente, l’Ospite deve contattare immediatamente i numeri di emergenza (in Italia: 112) o la struttura tramite i canali diretti. Eventuali numeri mostrati da Lumo hanno finalità puramente informativa.

9. Traduzioni

Lumo può rispondere in più lingue mediante traduzione automatica, che può contenere errori o differenze rispetto al contenuto originario predisposto dalla struttura. In caso di dubbio fa fede l’informazione confermata dalla struttura.

10. Uso corretto

L’Ospite si impegna a usare Lumo in modo lecito e coerente con la sua finalità informativa. Sono vietati: usi illeciti; invio di contenuti offensivi, minacciosi o dannosi; tentativi di accesso non autorizzato o di compromissione del servizio; tentativi di aggirare i filtri o di ottenere dal sistema contenuti estranei alla sua finalità; usi automatizzati o abusivi. L’interfaccia accetta esclusivamente messaggi di testo: non è possibile allegare immagini, documenti o file di alcun genere. NextSphere può limitare o bloccare sessioni abusive o anomale.

11. Dati personali e conversazioni

11.1. Lumo non richiede all’Ospite alcun dato identificativo. L’Ospite è invitato a non inserire in chat dati personali propri o di terzi, in particolare informazioni sulla salute, documenti o dati di pagamento: non servono per ottenere risposta. Sulle domande che riguardano intolleranze alimentari, allergie, accessibilità o condizioni di salute, Lumo risponde con le informazioni generali della struttura e rinvia l’Ospite alla struttura stessa, secondo il medesimo meccanismo previsto per i pagamenti e le

prenotazioni: non è necessario, e non è richiesto, che l'Ospite riferisca la propria condizione.

11.2. Le conversazioni sono conservate per 60 giorni e possono essere consultate, nei limiti descritti nella Privacy Policy Guest, accessibile in ogni momento all'indirizzo www.nextsphere.it/legale e dal collegamento presente nel widget di Lumo, dalla struttura che ospita l'Ospite e dal personale autorizzato di NextSphere. Il trattamento dei dati personali è integralmente descritto nella Privacy Policy Guest, che l'Ospite è invitato a leggere.

12. Disponibilità del servizio

NextSphere si impegna alla ragionevole continuità del servizio, che può dipendere da fornitori terzi e da fattori tecnici; non è garantito che Lumo sia sempre disponibile o privo di errori. L'eventuale indisponibilità non incide sui diritti dell'Ospite verso la struttura.

13. Responsabilità

13.1. Le informazioni specifiche sulla struttura sono fornite o approvate dalla struttura, che risponde della loro correttezza e del rapporto di ospitalità. NextSphere risponde della gestione tecnica della piattaforma secondo la legge.

13.2. Fermi i diritti riconosciuti all'Ospite da norme inderogabili, NextSphere non assume obblighi di risultato circa l'esattezza delle risposte generate automaticamente, la cui natura e i cui limiti sono trasparentemente indicati agli artt. 5 e 6, né risponde delle vicende del soggiorno o dei servizi di soggetti terzi.

14. Modifiche, lingua e legge applicabile

14.1. NextSphere può aggiornare i presenti Termini per esigenze tecniche, normative o di servizio; la versione vigente, con data, è disponibile tramite il servizio.

14.2. I Termini sono redatti in italiano; le traduzioni sono di cortesia e in caso di contrasto prevale la versione italiana, salvo norme inderogabili applicabili all'Ospite.

14.3. I presenti Termini sono regolati dalla legge italiana, salve le norme inderogabili del Paese di residenza abituale dell'Ospite.